

개 선 요 구

1. 제 목 : 「법인세법 시행령」에 따른 상각 대상채권 기준 미반영
2. 소관부점 : 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제15호 및 제21호에 따라 공사 무담보채권 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무 관련 내규 제·개정과 공사 무담보채권의 정리기획 및 총괄 업무를 수행하고 있으며, 무담보채권의 상각에 관한 구체적인 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「법인세법」 제19조의2에 따르면 내국법인이 보유하고 있는 채권 중 채무자의 파산 등 대통령령으로 정하는 사유로 회수할 수 없는 채권의 금액은 대통령령으로 정하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입한다고 되어 있고

「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항에서는 「법인세법」 제19조의2에 따라 손금 산입의 대상이 되는 채권을 제1호부터 제13호까지 나열하여 정하고 있다.

따라서, 공사에서 「무담보채권 상각처리요강」에 따라 채권 상각업무를 처리할 때에는 상위 법령인 「법인세법 시행령」의 변경사항을 적절하게 반영하여 업무를 처리하는 것이 마땅하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상각요강 제4조 제1항 각 호에서 정하고 있는 상각대상채권 기준의 적정성을 점검한 결과

2019. 7. 1. 「법인세법 시행령」 개정 시 제19조의2 제1항 제5의2가 신설¹⁾되어 ‘「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따른 채무조정을 받아 같은 법 제75조의 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권’이 추가되었고, 2020. 2. 11. 「법인세법 시행령」 개정 시에는 제19조의2 제1항 제11호가 개정되어 회수기일이 6개월 이상 지난 소액채권 중 손금산입이 가능한 채권가액의 기준이 ‘20만 원 이하’에서 ‘30만 원 이하’로 변경되었는데도

상각요강 제4조 제1항 각 호에 따른 상각대상채권에는 해당 내용이 반영되어 있지 않아, 「법인세법 시행령」 개정에 따라 추가·확대된 상각대상채권 범위를 반영하지 못한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 상각요강의 소관부점인 가계지원총괄처는 상각요강 제1조에 따른 상위 내규인 「업무방법서」 제17조, 「인수채권정리업무 규정」 제5장 제6절 및 「회계사무규정」 제69조 등에서 대손범위를 「법인세법 시행령」에 따르도록 정하고 있지 않은 상황에서 하위 내규인 상각요강에 「법인세법 시행령」의 개정 내용을 그대로 반영하는 것은

1) (개정이유) 신용회복위원회를 통한 채무조정의 실효성을 높이기 위함

균형성·효력 측면에서 불합리할 수 있으므로, 상위 내규의 정비가 우선되어야 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 「내규관리규정」 제2조 제1호의 라목에 따르면 요강은 규정 및 세칙에서 위임한 사항이나 운영업무방침 등에 관한 세부적 사항을 정하는 내규이고, 상각요강은 상각 대상채권의 선정, 업무처리절차, 상각채권의 관리, 상각서류 보관방법 등 실무 처리기준을 마련하기 위해 2008. 11. 6.에 제정한 요강이며

「내규관리규정」 제6조 제1항에 따르면 외규는 내규에 우선하여 효력을 가진다고 되어 있으므로, 상각요강에서 상각대상채권의 범위를 「법인세법 시행령」에서 정하는 바와 다르게 운영할 특별한 사정이 있지 않는 이상 시행령의 개정내용을 반영하여 운영하는 것이 마땅하며, 실제 2014. 12. 24. 상각요강 개정 시에도 「법인세법 시행령」 개정에 따른 소액채권 채권가액 기준 변경사항(10만 원→20만 원)을 반영하여 개정하는 것임을 명시한 점 등으로 보아 소관부점의 의견을 받아들이기 어렵다.

4. 조치할 사항

가계지원총괄처장은 「법인세법 시행령」 개정에 따라 추가되거나 확대된 상각 대상채권 기준을 「무담보채권 상각처리요강」에 반영하여 상각업무를 처리하시기 바랍니다.(개선)